

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [나-6] 사업부지 부동산 거래관련 사적 이해충돌 관리 미흡

소 관 부 서 ■처 ●부

조 치 부 서 ■처 ●부

내 용

1. 업무 개요

■처는 ♡소 · ◆소 · ◇소 사업(이하 “☒사업”이라 한다)을 추진하고 있으며, 「전원개발촉진법」에 따라 사업 예정구역이 지정 및 고시되어 「토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」(이하 “토지보상법”이라 한다)에 따라 예정구역 내 토지·물건[입목(立木), 건물 등] 및 권리(광업권, 어업권 등)에 대하여 보상업무를 시행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「공직자의 이해충돌 방지법」(이하 “이해충돌방지법”이라 한다)에 따르면 공공기관은 공직자가 사적 이해관계로 인하여 공정하고 청렴한 직무수행에 지장을 주지 아니하도록 이해 충돌을 효과적으로 확인·관리하기 위한 조치를 하여야 한다고 규정하고 있어 공공기관에게 이해충돌 예방관리에 대한 적극적 책무를 부여하고 있다. 이는 단순히 이해충돌 발생 후 사후 조치에 그치는 것이 아니라, 사전에 위험을 식별하고 관리할 수 있는 체계적 시스템을 구축·운영할 의무를 의미한다.

같은 법에 따르면 공직자는 사적 이해관계에 영향을 받지 아니하고 직무를 공정하고 청렴하게 수행하여야 하며, 직무관련자를 우대하거나 차별하여서는 안 되고, 사적 이해관계로 인하여 공정하고 청렴한 직무수행이 곤란하다고 판단하는 경우에는 직무수행을 회피하는 등 이해충돌을 방지하여야 한다고 규정하고 있다.

같은 법에 따르면 부동산 개발업무를 수행하는 공공기관의 공직자에게 소속 기관의 개발사업지구 내 공직자 본인 또는 가족의 부동산 보유·매수에 대한 신고 의무를 부과하고 있는데, ㉠회사의 경우 ‘부동산 개발업무의 수행기관 및 직무’에 해당하지는 않지만 대규모의 공적자금이 투입되는 양수발전소 건설사업이라는 점에서 이에 준하는 사적 이해관계 관리가 이루어질 필요가 있다.

그리고 「㉠회사 임직원 윤리행동강령」에서도 임직원은 직무수행 중 알게 된 미공개 정보를 이용하여 부동산 등과 관련된 재산상 거래 또는 투자 등을 하여서는 안된다고 규정하고 있다.

따라서 ■처는 ㅎ 사업을 총괄 관리·감독하는 조직으로서 사업시행 지역인 ㄴ군, ㄷ군, ㄹ시 내 소속직원의 부동산 보유현황 점검 등 사적 이해관계 발생 가능성을 지속적으로 관리할 책임이 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

■처는 20##년 #월부터 20##년 #월까지 총 #회에 걸쳐 소속직원 및 배우자의 사업시행 행정구역(ㄴ군, ㄷ군, ㄹ시) 내 부동산 보유현황을 공부(公簿)를 통해 확인하였는데, 이는 ㄱ사업을 시행하면서 발생할 수 있는 사적 이해충돌 리스크를 사전에 예방하기에 효과적인 활동이었다고 판단된다.

그러나 20##년부터 감사일 현재(20##년 #월 현재)까지는 소속직원에 대한 부동

산 보유 현황을 점검한 사실이 없는 것으로 확인되었는데, 특히 20##년과 20##년 타 조직에서 ■처나 ☒사무소로 신규 전입한 직원이 다수 있음에도 불구하고, 이들에 대한 부동산 보유 현황을 점검하여 사적 이해관계 충돌 가능성을 확인하지 않았다.

관계부서 의견 ■처 ●부에서는 감사결과를 수용하면서 소속직원 대상으로는 기존 점검방식대로 부동산 보유현황을 정기적으로 점검하도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ■처장은 ☒사업 수행인력에 대하여 ㅎ 사업구역 내 부동산 소유현황을 정기적으로 점검할 수 있는 절차를 마련하여 시행하시기 바랍니다.
(통보)